

제435회 국회
(임시회)

정무위원회회의록
(법안심사제2소위원회)
(임시회의록)

제 1 호

국 회 사 무 처

일 시 2026년5월11일(월)

장 소 정무위원회회의실

의사일정

1. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(박성훈 의원 대표발의)(의안번호 2209573)
2. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2213443)
3. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2213446)
4. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213855)
5. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2213876)
6. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(추경호 의원 대표발의)(의안번호 2214124)
7. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2214305)
8. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2202447)
9. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2205252)
10. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2217825)
11. 하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2202424)
12. 하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2205247)
13. 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2214010)
14. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214331)
15. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2216978)
16. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(전현희 의원 대표발의)(의안번호 2214957)
17. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(구자근 의원 대표발의)(의안번호 2215004)
18. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2217146)
19. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2206688)

20. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2205094)
21. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(정희용 의원 대표발의)(의안번호 2206065)
22. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(박용갑 의원 대표발의)(의안번호 2211360)
23. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2215886)
24. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이철규 의원 대표발의)(의안번호 2200120)
25. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(박정현 의원 대표발의)(의안번호 2201385)
26. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이상식 의원 대표발의)(의안번호 2202019)
27. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(권성동 의원 대표발의)(의안번호 2202445)
28. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(조승래 의원 대표발의)(의안번호 2203070)
29. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2206959)
30. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(최혁진 의원 대표발의)(의안번호 2212303)
31. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214347)
32. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(김교홍 의원 대표발의)(의안번호 2215819)

상정된 안건

1. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(박성훈 의원 대표발의)(의안번호 2209573) … 4
2. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2213443) … 4
3. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2213446) … 4
4. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213855) … 4
5. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2213876) … 4
6. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(추경호 의원 대표발의)(의안번호 2214124) … 4
7. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2214305) … 4
8. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2202447) … 4
9. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2205252) … 4

10. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2217825)	4
11. 하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2202424)	4
12. 하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2205247)	4
13. 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2214010)	5
14. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214331)	5
15. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2216978)	5
16. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(전현희 의원 대표발의)(의안번호 2214957)	5
17. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(구자근 의원 대표발의)(의안번호 2215004)	5
18. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2217146)	5
19. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2206688)	5
20. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2205094)	5
21. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(정희용 의원 대표발의)(의안번호 2206065)	5
22. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(박용갑 의원 대표발의)(의안번호 2211360)	5
23. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2215886)	5
24. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이철규 의원 대표발의)(의안번호 2200120)	5
25. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(박정현 의원 대표발의)(의안번호 2201385)	5
26. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이상식 의원 대표발의)(의안번호 2202019)	5
27. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(권성동 의원 대표발의)(의안번호 2202445)	5
28. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(조승래 의원 대표발의)(의안번호 2203070)	5

29. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2206959)	5
30. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(최혁진 의원 대표발의)(의안번호 2212303)	5
31. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214347)	5
32. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(김교홍 의원 대표발의)(의안번호 2215819)	5

(14시09분 개의)

○소위원장 강민국 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제435회 국회(임시회) 정무위원회 1차 법안심사제2소위원회를 개최하겠습니다.

오늘 심사할 안건은 공정거래위원회 소관 13건의 법률안과 국가보훈부 소관 19건의 법률안입니다.

오늘 회의 진행은 배부해 드린 소위 심사자료를 중심으로 전문위원으로부터 설명을 들은 다음 정부 측 의견을 듣고 위원님들 간의 논의를 거쳐서 각각 의결해 나가는 방식으로 진행하도록 하겠습니다.

효율적인 의사 진행을 위하여 전문위원님의 보고와 정부 측 의견은 법률안의 주요 쟁점 등 요점 위주로 간략하게 설명해 주시기 바랍니다. 그리고 배석하신 분들께서 답변하시는 경우에는 속기록 작성을 위하여 소속, 직위, 성명을 말씀해 주시기 바랍니다.

그러면 의사일정에 들어가겠습니다.

1. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(박성훈 의원 대표발의)(의안번호 2209573)
2. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2213443)
3. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(박상혁 의원 대표발의)(의안번호 2213446)
4. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213855)
5. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(민병덕 의원 대표발의)(의안번호 2213876)
6. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(추경호 의원 대표발의)(의안번호 2214124)
7. 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2214305)
8. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2202447)
9. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2205252)
10. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2217825)
11. 하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2202424)
12. 하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(유영하 의원 대표발의)(의안번호 2205247)

13. 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안(강민국 의원 대표발의)(의안번호 2214010)
14. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214331)
15. 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2216978)
16. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(전현희 의원 대표발의)(의안번호 2214957)
17. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(구자근 의원 대표발의)(의안번호 2215004)
18. 고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(강명구 의원 대표발의)(의안번호 2217146)
19. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2206688)
20. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(이정문 의원 대표발의)(의안번호 2205094)
21. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(정희용 의원 대표발의)(의안번호 2206065)
22. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(박용갑 의원 대표발의)(의안번호 2211360)
23. 참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2215886)
24. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이철규 의원 대표발의)(의안번호 2200120)
25. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(박정현 의원 대표발의)(의안번호 2201385)
26. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이상식 의원 대표발의)(의안번호 2202019)
27. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(권성동 의원 대표발의)(의안번호 2202445)
28. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(조승래 의원 대표발의)(의안번호 2203070)
29. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(박덕흠 의원 대표발의)(의안번호 2206959)
30. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(최혁진 의원 대표발의)(의안번호 2212303)
31. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2214347)
32. 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(김교홍 의원 대표발의)(의안번호 2215819)

○소위원장 강민국 의사일정 제1항부터 제32항까지 이상 32건의 법률안을 일괄하여 상정합니다.

먼저 공정거래위원회 소관 법률안에 대해 심사하도록 하겠습니다.

오늘 심사를 위하여 남동일 부위원장님과 관계 공무원들이 출석하셨습니다.

의사일정 제1항부터 제7항까지 이상 7건의 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하도록 하겠습니다. 심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

법률안의 주요 내용에 대해서 이선주 전문위원님께서 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 이선주 보고드리겠습니다.

먼저 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안 소위자료 1권입니다. 1권의 2페이지 봐 주시면 되겠습니다.

선수금, 신용공여 등에 대한 정의 규정 신설 사항입니다.

개정안은 선수금 등의 정의 규정을 신설하는 내용입니다.

검토의견입니다.

선수금 정의 규정 신설은 현행법상 조문 순서를 감안했을 때 필요한 입법조치로 보입니다.

다음 페이지 첫 번째 동그라미입니다.

다만 특수관계인 약칭 도입과 나머지 정의 규정 신설은 관련 개정 조문 심사 시 함께 논의할 필요가 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 다음은 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의합니다.

○소위원장 강민국 다음은 법안소위 위원님들 의견을 듣는 순서입니다. 위원장께 발언권을 얻어서 말씀해 주시면 되겠습니다.

위원님들.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

○전문위원 이선주 다음, 12페이지입니다.

회계감사 보고서 작성 방법 구체화 위임 근거 마련입니다.

주요 내용입니다.

현행법은 선불식 할부거래업자로 하여금 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률상 감사인이 작성한 회계감사 보고서를 대통령령이 정하는 방법 및 절차에 따라 매년 제출·공시하도록 하고 있습니다.

개정안은 회계감사 보고서의 작성 방법을 대통령령으로 구체화할 수 있는 위임 근거를 마련하고자 합니다.

검토의견입니다.

개정안은 회계감사 보고서 작성 시 선불식 할부거래의 특수성을 반영하려는 것으로 필요한 입법조치로 보입니다. 공정위에 따르면 회계감사 보고서의 재무제표가 선불식 할부거래의 특수성을 반영하지 못해 공정위가 회계법인에 선수금 회계처리 방법, 특수관계자 거래내역, 소비자피해보상계약 관련 자산내역 등 주식의 보완을 요청하였으나 기재 의무가 없어 미반영된 사례가 발생하고 있다고 합니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의합니다. 허영 의원님, 강민국 의원님 안에 대해서 수용하는 입장입니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

○전문위원 이선주 15페이지입니다.

폐업 등 피해보상금 지급사유 발생 시 시도지사 공고 내용입니다.

현행법상 선불식 할부거래업자의 폐업, 은행의 당좌거래 정지처분, 등록 말소 및 취소, 파산선고 및 회생절차개시결정 등 피해보상금 지급사유 발생 시 소비자는 피해보상금을 수령할 수 있습니다.

개정안은 선불식 할부거래업자의 폐업 등 피해보상금 지급사유 발생 시 시도지사가 그 사실을 공고하도록 하고 있습니다.

검토의견입니다.

개정안은 선불식 할부거래업자 폐업 등 피해보상금 지급사유 발생 시 시도지사 공고를 통해 정보제공 절차를 다양화하기 위한 것으로 주소변경 등의 사유로 통지받지 못하여 피해보상금을 미수령하는 등의 소비자 피해를 예방할 수 있을 것으로 기대됩니다.

다만 피해보상금 지급사유 중 은행의 당좌거래 정지처분과 파산선고 및 회생절차개시 결정은 사업자, 은행 등이 시도지사에게 통지 의무가 없다는 점을 고려하여 이를 보완할 필요가 있다고 보았습니다. 즉 지급의무자가 지급사유 발생 시 시도지사에게 통지하도록 추가하는 등 개정안을 수정할 필요가 있다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 수정의견에 동의합니다. 지급의무자의 시도지사 통지규정 신설 필요성이 있다고 판단됩니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주십시오.

○전문위원 이선주 18페이지입니다.

선불식 할부거래 정보시스템 구축 및 운영의 근거 마련입니다.

개정안은 공정위가 선불식 할부거래 정보시스템을 구축·운영할 수 있도록 하고 이 정보시스템을 통해 선불식 할부거래의 등록에 관한 사항, 공정거래질서 확립 및 소비자보호를 위하여 필요하다고 인정하는 사항 등 필요한 정보를 소비자에게 제공하고자 하는 것으로 이와 함께 공정위의 소비자정보 요청 근거, 정보시스템의 위탁운영 근거 등을 마련하고자 합니다. 해당 조문의 개정을 전제로 약칭에 대한 개정사항도 포함되어 있습니다.

검토의견입니다.

개정안은 공정위가 선불식 할부거래업의 등록·신고 사항, 판매품목, 자산, 선수금, 법 위반사실 등의 정보를 제공할 수 있는 시스템을 구축·운영할 수 있도록 법적 근거를 마

련하려는 것으로 정보시스템 구축을 통해 소비자 권익 보호를 위하여 필요한 정보가 안정적으로 제공될 수 있을 것으로 기대됩니다. 올 3월 기준 공정거래위원회는 선불식 할부거래 통합 정보제공 플랫폼을 구축 중에 있으며 올해 상반기 중 동 정보시스템의 서비스를 개시할 예정이고 올해 예산에 동 정보제공 플랫폼 운영을 위한 예산 1억 7300만 원이 편성되어 있습니다.

다음 페이지입니다.

다만 박상혁 의원안과 강준현·강민국 의원안은 동 시스템에서 제공하는 정보의 범위, 정보제공 요청 대상, 정보제공 요청 대상의 정보제공 의무, 공정위의 소비자 개인정보 등 요청 근거 및 수집 정보의 목적 외 사용금지 의무 등을 달리 정하고 있으므로 이에 대한 논의가 필요합니다.

제공 정보의 범위의 경우 소비자의 개별 계약 정보는 선불식 할부거래의 필수적인 정보라는 점, 선수금 관련 정보는 대금 납입과 서비스 제공 사이의 시차의 위험으로부터 소비자를 보호하기 위한 핵심 방안이라는 점에서 정보제공의 근거를 대통령령에 위임할 것이 아니라 강준현·강민국 의원안과 같이 법률에 직접 규정할 필요가 있습니다.

정보제공 요청 대상의 경우 소비자의 개별 계약 정보는 선불식 할부거래업자 등이 가지고 있다는 점을 고려하여 강준현·강민국 의원안과 같이 선불식 할부거래업자를 포함할 필요가 있다고 보았습니다.

강준현·강민국 의원안의 정보제공 요청 대상의 정보제공 의무, 공정위의 소비자 개인정보 등 요청 근거 및 수집 정보의 목적 외 사용금지 의무는 정보제공 요청의 실효성 및 개인정보 보호 등을 고려한 필요한 입법 조치로 보았습니다. 기타 경미한 자구 수정이 필요한 것으로 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의합니다. 그리고 강준현·강민국 의원님 안에 동의하고 경미한 자구 수정에 동의합니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

없습니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주세요.

○전문위원 이선주 32페이지입니다.

선불식 할부거래업자의 소비자정보 제3자 정보제공 근거 마련입니다.

현행법은 선불식 할부거래업자의 소비자정보 무단 이용을 금지하고 재화 등의 배송 등 소비자와의 계약이행에 불가피한 경우 일부 예외 사항을 두고 있습니다.

개정안은 소비자정보 무단 이용 금지의 예외로 공정위 또는 수탁기관 등이 정보시스템의 구축·운영을 위해 소비자정보를 요청하는 경우에 선불식 할부거래업자가 해당 소비자정보를 제공할 수 있도록 하는 것입니다.

검토의견입니다.

개정안은 소비자정보 무단 사용 금지 예외 사항에 공정위 또는 수탁기관 등이 정보시스템의 구축·운영을 위해 소비자정보를 요청하는 경우를 추가하는 것으로서 필요한 입법

조치로 보았습니다. 다만 소비자정보 요청 및 수탁기관 등의 근거 조문을 강준현 의원안은 27조의4제4항 및 5항, 강민국 의원안은 제27조의5제3항 및 4항으로 달리 인용하고 있으나 두 개정안 모두 27조의4제4항 및 제5항에서 소비자정보 요청 근거 및 수탁사업자의 근거를 정하고 있다는 점을 고려하여 제27조의4로 규정할 필요가 있는 것으로 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의합니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주세요.

○전문위원 이선주 36페이지입니다.

권한의 위임·위탁의 근거 마련입니다.

현행법은 공정위가 제18조제6항에 따른 선불식 할부거래업자에 관한 정보의 공개 등을 제45조에 따라 등록한 사업자단체에 위탁할 수 있도록 하고 있습니다.

허영·박상혁·강준현 의원안은 공정위의 권한의 일부를 시도지사에게 위임하거나 한국소비자원에 위탁할 수 있도록 하고 있습니다.

허영·강준현 의원안은 금융위의 권한의 일부를 금융감독원에 위탁할 수 있도록 하고 있습니다.

검토의견입니다.

개정안은 소비자보호 강화를 위한 업무와 관련한 권한 등을 지방자치단체의 장이나 전문기관에 분산 및 위탁하여 관리감독의 실효성을 높이려는 취지로 타당한 것으로 보았습니다. 또한 안 같은 조 제5항은 수탁자의 임직원을 직무와 관련하여 형법상의 뇌물죄 규정을 적용받아 처벌할 수 있도록 함으로써 공무원에 준하는 청렴 의무를 부과하고 비리 발생 시 엄격하게 처벌할 수 있는 법적 근거를 마련하려는 것으로 필요한 입법 조치로 보입니다.

다만 허영·강준현 의원안의 제46조제3항의 금융감독원 위탁 내용은 안 37조의2 선수금 운용의 건전성에 대한 금융위의 감독 및 명령권의 개정을 전제로 하므로 관련 개정안 심사 시 함께 검토할 필요가 있다고 보았습니다. 또한 경미한 자구 수정이 필요한 것으로 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의합니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주십시오.

○전문위원 이선주 39페이지입니다.

선불식 할부계약의 해제에 관한 기록 보존·열람 제공 의무 및 위반 시 과태료 부과 사

항입니다.

현행법에 따라 선불식 할부거래업자는 재화 등의 거래기록 및 소비자피해보상보험계약 등의 체결 내용을 소비자가 열람할 수 있도록 하고 있으나 선불식 할부계약의 해제에 관한 기록의 보존 및 열람 의무는 규정되어 있지 않은 상황입니다. 현행법은 소비자보호를 위해 해약환급금을 규정하고 있으나 사업자들의 자료 미보존 시 법 준수 여부 확인에 한계가 있습니다.

박성훈·박상혁·강민국 의원안은 선불식 할부거래업자가 재화 등의 거래기록 및 선불식 할부계약의 해제에 관한 기록 등을 일정 기간 보존하도록 하고 거래기록 등을 거짓으로 작성하는 경우 3000만 원 이하의 과태료를, 보존하지 아니한 경우 1000만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있습니다.

허영 의원안은 선불식 할부거래업자가 재화 등의 거래기록 및 소비자피해보상보험계약 등의 체결 내용을 보존하지 않을 경우 1000만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있습니다.

검토의견입니다.

개정안은 선불식 할부거래업자로 하여금 할부계약의 해제에 관한 기록 등의 자료를 보존하도록 의무화함으로써 소비자에 대한 정보제공 확대 및 자료 확인을 통한 사실관계 파악으로 효율적인 관리·감독이 이루어질 것으로 기대되므로 필요한 입법 조치로 보입니다. 또한 사업자의 서류 보존 및 열람 의무 미이행 시 과태료 부과 규정은 제도의 실효성 확보를 위하여 필요한 조치로 보입니다.

현행법상 재화 등의 거래기록, 소비자피해보상보험 등의 체결 내용의 열람 의무와 관련하여서도 거짓 이행에 대해서는 3000만 원 이하의 과태료를, 불이행에 대해서는 1000만 원 이하의 과태료를 부과하고 있으므로 개정안의 제재 수준은 적절하다고 판단됩니다.

다음 페이지입니다.

한편 약칭 사용, 규정의 명확화 등을 위해 개정안의 일부 경미한 자구 수정이 필요한 것으로 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의합니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

전문위원님, 마이크 좀 가까이 대고 얘기해 줘요.

○전문위원 이선주 46페이지입니다.

공제조합에 대한 관리·감독 강화 내용입니다.

먼저 해임 요구된 공제조합 임직원의 직무정지 및 공제조합 설립인가 취소 내용입니다.

현행법상 공정위는 공제조합에 대해 시정명령, 조치 요구를 할 수 있고 공제조합의 임직원이 업무처리 시 공제규정을 위반하거나 공정위의 시정명령 또는 조치 미이행 시 관련 임직원에게 징계·해임을 요구할 수 있습니다.

개정안은 공정위의 임직원 해임 요구 시 해당 임직원의 직무정지를 명시하여 부적절한 임직원의 공제조합 업무수행을 배제하고 공제조합이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 설립인가를 받은 경우, 출자금 규모에 미달한 경우, 제31조제3항에 따른 시정명령이나 조치를 3회 이상 이행하지 아니한 경우, 사업을 1년 이상 중단한 경우에 설립인가를 취소할 수 있도록 근거를 마련하고 있습니다.

검토의견입니다.

개정안은 공제조합에 대한 관리감독의 실효성 제고를 위해 필요한 입법조치로 보입니다. 징계·해임 요구의 제재 효력이 발휘되기 위해서는 이사회를 거쳐 해당 임원을 해임하거나 직원의 면직 조치가 필요한데 공제조합이 고의로 절차를 지연하는 경우 등에는 중대한 위법·부당행위를 저지른 임직원이 계속 직무를 수행할 우려가 존재합니다.

또한 현행법 제40조제2항은 선불식 할부거래업자가 거짓·부정한 방법 등으로 등록을 한 경우 시도지사는 그 등록을 취소하도록 하고 있고 농업협동조합법, 신용협동조합법 등에서도 이미 시정명령 미이행 등에 조합 설립인가를 취소할 수 있도록 하고 있습니다.

다만 개정안 논의 시 다음과 같은 점을 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

첫째, 임직원의 해임요구 시 해당 임직원의 직무정지와 관련하여 임직원에 대한 징계·해임 요구의 실효성 확보라는 입법취지와 유사 입법례를 참고하여 ‘해임 또는 징계면직의 조치를 요구받은 경우’로 명확하게 해 줄 필요가 있다고 보았습니다.

둘째, 설립인가 취소사유 중 3회 이상 시정명령이나 조치 미이행의 경우 기간 제한 없이 단순히 누적 3회 이상이라는 기준만으로 설립인가를 취소할 수 있도록 하는 것은 과도한 제재가 될 수 있으므로 현행법 선불식 할부거래업자에 대해 최근 5년간 제1항에 따른 영업정지 명령을 3회 이상 받은 경우에 등록을 취소할 수 있도록 하고 있는 점 등을 참고하여 합리적인 기간 제한이나 위반 행위의 경중을 고려하는 보완 장치가 필요한 것으로 보았습니다.

또한 개정안은 일부 경미한 자구 수정이 필요할 것으로 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 수정의견에 동의합니다.

그리고 최근 5년이 합리적인 기간으로 판단됩니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.
없습니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주십시오.

○전문위원 이선주 53페이지입니다.

공제조합 설립인가 취소 시 청문 실시 내용입니다.

현행법은 제40조제3항에 시도지사가 선불식 할부거래업자의 등록 취소 시 청문을 실시하도록 하고 있습니다.

개정안은 공제조합 설립인가 취소 및 선불식 할부거래업자의 임직원에 대한 해임권고 또는 면직요구 처분 시에도 청문을 실시하도록 하고 있습니다.

검토의견입니다.

개정안은 중요한 행정 행위 시 법적 절차를 확대 적용하여 처분의 신중성 및 적법성 확보 그리고 당사자의 방어권 보장 등의 측면에서 필요한 입법 조치로 보입니다.

다만 이러한 개정 내용은 공제조합 설립인가 취소 및 선불식 할부거래업자의 임직원에 대한 해임권고 및 면직요구 등의 개정을 전제로 하고 있습니다. 조금 전에 공제조합 설립인가 취소 조항을 개정하는 것으로 의견을 모으셨으므로 공제조합 설립인가 취소 시의 청문 조항을 우선 논의하시고 선불식 할부거래업자의 임직원에 대한 청문 조항은 추후 관련 내용 논의 시 함께 논의하시는 것이 필요할 것으로 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의합니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

○허영 위원 동의합니다.

○李憲昇 위원 특별한 의견이 없습니다.

○소위원장 강민국 계속 보고해 주십시오.

○전문위원 이선주 55페이지입니다.

시정명령 등의 위반 시 과태료 부과 내용입니다.

현행법은 공정위가 공제조합에 대해 시정명령 또는 조치 요구를 할 수 있고 공제조합의 임직원에 대해 징계·해임 요구 또는 위반행위의 시정명령을 할 수 있도록 규정하고 있습니다.

박성훈 의원안은 공제조합이 제31조제2항에 따른 시정명령 또는 조치 요구를 이행하지 않거나 제31조제3항에 따른 임직원에 대한 징계·해임 요구 또는 위반행위의 시정명령을 이행하지 않는 경우 1000만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하려는 것입니다.

허영·강민국 의원안은 현행 제31조제3항에 따른 임직원에 대한 징계·해임 요구 또는 위반행위의 시정명령을 이행하지 않는 경우 2000만 원 이하의 과태료를 부과하려는 것입니다.

검토의견입니다.

개정안에 따라 공정위의 시정명령 또는 징계·해임 요구 불이행 시 1000만 원 이하 또는 2000만 원 이하의 과태료를 부과하게 되면 공정위의 공제조합에 대한 관리·감독의 실효성을 제고할 수 있을 것으로 보입니다.

다만 박성훈 의원안과 허영·강민국 의원안은 과태료 부과 요건 및 한도를 달리 정하고 있어 이에 대한 논의가 필요합니다. 과태료 부과 요건은 공제조합이 시정명령 등의 미이행 시 공정위가 공제조합의 관련 임직원의 징계·해임 등을 요구할 수 있도록 하고 있는 현행법 제31조제3항제2호의 취지를 고려하여 박성훈 의원안과 같이 공제조합에 대해 시정명령 등의 미이행 시 바로 과태료를 부과할 수 있도록 하기보다는 허영·강민국 의원안과 같이 관련 임직원의 징계·해임 등의 요구 또는 위반행위에 대한 시정명령 등의 미이행 시에만 과태료를 부과할 필요가 있다고 보았습니다.

다음 페이지입니다.

과태료 한도는 박성훈 의원안에서는 1000만 원, 허영·강민국 의원안에서는 2000만 원으로 규정하고 있으나 유사입법례를 참고하여 입법정책적으로 결정할 필요가 있다고 보

왔습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의합니다. 그리고 과태료 한도는 허영 의원님, 강민국 의원님 안에 따라 2000만 원이 적정하다고 판단됩니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주십시오.

○전문위원 이선주 61페이지입니다.

선불식 할부거래업자 관리·감독 강화 내용입니다.

먼저 선불식 할부거래업자에 대한 실태조사·자료제출 요청 근거 마련 등입니다.

현행법은 사업자 정보공개 또는 범위만 조사 목적의 자료제출 요구만 가능하고 선불식 할부거래업자에 대한 상시 현황 파악을 위한 실태조사 수행 및 자료제출 요구 권한에 대한 명시적인 법적 근거가 부재한 상황입니다.

개정안은 공정위가 선불식 할부거래에서의 건전한 거래질서 확립 및 소비자 보호를 위하여 교육 및 실태조사를 실시할 수 있도록 하고 공정위의 자료제출 요구권 및 사업자의 해당 자료 제출 의무 등을 신설하며 자료를 제출하지 아니하거나 보고하지 아니하는 경우 또는 거짓으로 제출하거나 보고하는 경우 3000만 원 이하의 과태료를 부과하도록 하고 있습니다.

검토의견입니다.

개정안은 공정위의 선불식 할부거래업자에 대한 현황을 파악하고 감독의 실효성을 위해 필요한 입법 조치로 보았습니다. 다만 공정위의 교육 실시 근거와 관련하여 교육이 필요할 경우 우선 공제조합 등을 통한 자체 교육 등을 활용할 필요가 있다는 점을 고려하여 신중한 검토가 필요하다고 보았습니다.

한편 개정안의 3000만 원 이하의 과태료 부과 수준은 사업자 정보공개 관련 자료의 미제출 또는 거짓제출 시 과태료 등과 동일하다는 점에서 적절한 것으로 보이나 안 35조의 2에서 사업자에게 자료제출의 의무만을 부과하고 있다는 점을 고려하여 과태료 부과 요건에서 미보고와 거짓보고는 삭제할 필요가 있다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 따라서 공정위의 교육 실시 근거 및 과태료 부과 요건 중 미보고와 거짓보고 삭제에 동의합니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

전문위원님, 물 한 잔 드시고 하십시오.

○전문위원 이선주 예.

66페이지입니다.

선불식 할부거래업자의 영업정지 사유 확대 사항입니다.

현행법은 선불식 할부거래업자가 제39조에 따른 시정조치명령에도 불구하고 등록사항

의 변경, 휴업·폐업에 따른 신고를 거짓으로 하거나 미이행한 경우 또는 일정한 금지행위를 한 경우에 공정위가 영업정지를 명할 수 있도록 규정하고 있습니다.

개정안은 시정조치명령 불이행 시 특정 행위가 아니라 전반적인 시정조치명령 불이행에 대해 선불식 할부거래업자에게 영업정지를 명할 수 있도록 하려는 것입니다.

검토의견입니다.

선불식 할부거래업자가 공정위의 시정조치명령에도 불구하고 이를 이행하지 않고 위반행위를 반복하는 경우 영업정지를 명함으로써 소비자 피해 확산을 신속히 방지할 수 있다는 점에서 개정안의 취지는 타당하다고 보입니다.

개정안에 따르면 공정위가 영업정지를 명할 수 있는 사유가 현재 8개에서 31개로 대폭 확대되게 됩니다.

다만 영업정지는 선불식 할부거래업자에게 치명적인 불이익 조치임에도 불구하고 같은 조항 제1호에서 위반행위를 대통령령으로 정하는 기준 이상으로 반복하거나 시정조치를 이행하지 아니하는 경우로 하위법령에 포괄적으로 위임하고 있는 것은 헌법상 포괄위임 금지원칙에 부합하지 않으므로 방문판매 등에 관한 법률 등에서와 같이 법률에 규정할 필요가 있다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 수정의견에 동의합니다.

지적인 것처럼 포괄위임을, 그러니까 지금 현재 시행령에 3년간 2회 이상 반복으로 되어 있습니다. 그 규정을 법으로 상향하는 것에 동의합니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

없습니까?

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주십시오.

○전문위원 이선주 73페이지입니다.

지배주주 등에 대한 신용공여 등 거래제한 내용입니다.

허영·박상혁·강준현·민병덕 의원안은 지배주주·특수관계인 대상 신용공여 한도를 자본금 또는 자기자본의 50% 이하로 제한하고 대통령령이 정하는 금액 이상의 신용공여 시 미리 채적임원 전원의 찬성을 받아야 하며 이를 사후 보고·공시하도록 하고 있습니다.

또한 한도를 초과하여 신용공여를 하거나 받은 경우 그 한도를 초과한 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있도록 하고 3년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 하며 대통령령으로 정하는 금액 이상의 신용공여 시 미리 채적임원 전원의 찬성을 받지 않거나 사후 보고·공시를 하지 않는 경우 또는 주요 내용을 누락하거나 거짓 보고 시 3000만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있도록 하고 있습니다.

추경호 의원안은 선불식 할부거래업자의 지배주주·특수관계인에게 상당히 유리한 조건으로 거래하여 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 금지하고 대통령령으로 정하는 규모 이상의 선불식 할부거래업자에게 대통령령으로 정하는 규모 이상의 거래 시 이사회 사전 의결 및 공시를 의무화하며 이러한 의무 위반 시 과징금, 1년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금, 3000만 원 이하의 과태료 등을 규정하고 있습니다.

검토의견입니다.

개정안은 선불식 할부거래업자가 선수금을 지배주주 등과의 거래에 이용함으로써 선수금 운용의 건전성이 훼손될 우려가 존재하고 부당지원 소지도 있는바 해당 거래를 일정 부분 규율하기 위한 것으로 보입니다.

공정위에서 조사한 지배주주 등과의 거래 현황에 따르면 52% 이상의 업체가 지배주주 등에게 자금대여 등을 하고 있고 그 평균 금액은 37억 원인 것으로 나타나고 있습니다.

다만 다음과 같은 사항을 논의할 필요가 있다고 보았습니다.

첫째, 신용공여 정의 신설과 관련하여 허영·박상혁·강준현 의원안은 금융위에서 정하도록 하고 있으나 주무 부처는 공정위라는 점에서 공정위가 정하도록 하거나 유사 입법례를 참고하여 민병덕 의원안과 같이 대통령령에서 정하도록 할 필요가 있을 것으로 보았습니다.

둘째, 허영·박상혁·강준현·민병덕 의원안과 추경호 의원안은 지배주주 등과의 거래제한 내용 및 형식에 차이가 있으나 지배주주 등에 대한 거래제한이라는 입법목적은 동일하며 지배주주 등에 대한 부당지원 금지, 일정 규모 이상의 거래 시 이사회 의결 및 공시 의무, 의무 위반 시 형사처벌 등 규제 내용은 유사한 것으로 보입니다.

다만 추경호 의원안은 제27조의2제1항 및 제2항에서 지배주주 등에 대한 부당지원을 금지하고 시행령으로 정하는 일정 규모 이상의 선불식 할부거래 업자가 시행령으로 정하는 규모 이상을 지배주주 등과 거래 시 이사회 의결 및 공시 의무를 정하고 있으나 2024년도 12월 공정위 실태조사 결과 건전성 저해행위 중 계열사 자금대여가 조사 참여 73개사 중 38개사, 52.1%로 지배주주 등에 대한 신용공여가 가장 심각한 측면이 있다는 점, 대여금 대부분이 세법상 정상 이자율을 준수하고 있는 것으로 나타나는 바 유리한 조건의 거래금지보다는 선수금 운용의 건전성을 위해서는 허영·박상혁·강준현 의원안과 같이 신용공여 한도를 제한하는 것이 효과적일 것으로 보았습니다.

다음 페이지입니다.

셋째, 지배주주에 대한 신용공여 한도와 관련하여 허영·박상혁·강준현 의원안은 자본금의 50% 이하, 민병덕 의원안은 자기자본의 50% 이하로 제한하고 있으나 2025년 말 기준 지배주주 등에 대한 대여금 기준 신용공여 한도 위반사업자는 각각 23개사, 29개사에 달하는 것으로 나타나 업계의 충격과 이에 따른 소비자 피해의 최소화 등을 고려하여 허영·박상혁·강준현 의원안과 같이 자본금 기준으로 신용공여 한도를 정할 필요가 있고 민병덕 의원안의 자기자본의 경우 각 법령에서 달리 규정하고 있는 점을 감안하여 이를 명확하게 규정할 필요가 있을 것으로 보았습니다.

다음 페이지입니다.

넷째, 지배주주 등에 대한 거래제한 관리감독 주체와 관련하여 강준현 의원안은 금융위로 하고 있으나 선불식 할부거래의 선수금 운용과 관련 관리·감독의 주무 부처는 공정위로 허영·박상혁·민병덕 의원안과 같이 공정위로 할 필요가 있고 감독의 실효성을 위해서는 전문성이 있는 금융위의 협조가 필요할 것으로 보았습니다.

다섯째, 허영·박상혁·강준현·민병덕 의원안의 벌칙과 관련하여 한도를 초과하여 신용공여를 한 자와 받은 자에게 모두 3년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금 등에 처하도록 하고 시행령으로 정하는 금액 이상의 신용공여 시 사전 재적임원의 찬성, 공정위 보

고 및 공시 의무 등의 위반 시 3000만 원 이하의 과태료를 부과하여 동 조항의 실효성을 확보하고 있으며 벌칙 수준은 현행법상 최고 수준의 형량이라는 점, 유사 입법례인 은행법, 대부업법 등을 고려하여 적절한 수준인 것으로 보이고 과태료 수준은 현행법 및 유사 입법례를 고려하여 입법정책적으로 결정할 필요가 있는 것으로 보았습니다.

여섯째, 허영·박상혁 의원안의 제42조의2제3항 및 제4항의 과징금과 관련하여 대부업법 등에서도 한도를 초과하여 신용공여를 하거나 받은 경우 그 한도를 초과한 금액 내에서 과징금을 부과할 수 있도록 하고 있으나 공정위에 따르면 선불식 할부거래업자 자산의 약 94%가 선수금으로 이루어져 있고 이에 따라 한도를 초과하여 신용공여를 한 사업자에게 과징금 부과 시 선수금의 훼손 가능성이 있으며 현행법상 실효성 확보 수단으로 제39조(시정조치), 제40조(영업정지) 등이 있다는 점 그리고 개정안에서 벌칙 및 과태료 부과 규정을 두고 있다는 점 등을 고려하여 신중한 검토가 필요한 것으로 보았습니다.

다만 현행법 제39조는 제1항 각 호에서 나열하고 있는 위반행위 또는 제34조의 금지행위를 한 경우 또는 이 법의 의무 위반행위에 대해서 시정조치를 할 수 있도록 하고 있다는 점에서 법 적용의 명확화를 위해 제39조제1항제1호에 허영·박상혁·민병덕 의원안 제34조의4 또는 강준현 의원안 제34조의3을 위반하는 경우를 추가할 필요가 있는 것으로 보았습니다.

다음 페이지입니다.

여덟째, 개정안의 조문 순서는 선수금 운용 규제 관련 규정들의 신설을 전제하므로 신용공여 등 거래제한만을 개정할 경우 이에 따라 수정할 필요가 있고 추경호 의원안과 같이 제2조 정의 규정에서 특수관계인 약칭을 규정할 필요가 있으며 허영·박상혁·민병덕·강준현 의원안은 경미한 자구 수정이 필요한 것으로 보았습니다.

다음 페이지입니다.

한편 공정위와 금융위는 지배주주 등과의 거래제한 관리·감독을 위한 금융위 협조와 관련하여 제35조제6항 및 제39조의2를 개정하여 공정위가 금융위에 협조 요청을 할 수 있도록 근거를 마련하는 등 공정위·금융위 협의안을 마련하였는데 이에 대해서는 다음과 같은 사항을 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

첫째, 제35조제6항과 제39조의2제2항에서 금감원과의 합동조사반 구성 또는 금감위 협조 요청을 할 수 있는 경우를 선수금 운용 또는 경영건전성으로 한정하고 있는데 금융위의 협조를 받아 위반행위의 조사가 필요한 규정을 명시할 필요가 있다고 보았습니다.

둘째, 제35조제6항에 따라 금감원과의 합동조사반 구성 시 해당 업무를 수행하는 금감원의 임직원에 대해서도 현행법 제35조제7항의 뇌물죄 적용 등에서의 공무원 의제조항도 필요한 것으로 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의합니다.

그리고 전문위원이 일부적으로 보고했던 중개사업, 먼저 신용공여 정의 규정은 민병덕 의원님 안과 같이 대통령령으로 위임하는 규정이 바람직하다고 보여집니다.

그리고 지배주주 신용공여에 대한 거래제한 방식은 신용공여 한도를 제한하는 것이 보다 적절하고 또 신용공여 한도는 자본금의 50%가 적절하다고 판단됩니다.

그리고 과태료 수준의 경우에는 허영·박상혁·민병덕·강준현 의원님 안과 같이 3000만원이 적절하다고 보여집니다.

그리고 마지막, 과징금의 경우에는 상조업체의 경우 경제적 제재보다는 지배주주에 대한 형사처벌이 보다 실효적인 제재라는 점 말씀드리겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 민병덕 위원님, 다른 의견 없으시지요?

○민병덕 위원 예.

○소위원장 강민국 허영 위원님, 질의 있습니까?

○허영 위원 예, 잠시만.

과징금 부분인데요. 할부거래업자 자산의 94%가 선수금으로 운용이 되어서, 그동안 선수금 운용에 대한 규제가 없기 때문에 사실상 통제받지 않는, 지배주주 가족이나 이런 사람들에게 돈을 막 빌려 주는 문제가 발생해서 선수금 자산 자체에 대한 위기가 발생할 우려가 있어서 이 법이 개정되는 것인데, 이걸 그냥 시정조치, 영업정지 이 정도 수준으로 선수금 운용에 대한 확실한 통제효과가 있을 수 있을까 이런 생각이 들어서 이 조항들을 사실상 제 개정안에는 넣었던 것인데 전문위원 검토는 신중한 검토가 필요하다 그리고 공정위에서는 전문위원의 의견에 동의한다 이렇게 얘기를 하시는데 시정조치하고 영업정지 수준으로 가능할까요?

○공정거래위원회부위원장 남동일 형사처벌이 되니까요 그 점이 충분한 제재가 되지 않을까 싶습니다. 사실은 과징금같이 경제적 제재도 생각해 볼 수 있는데 위원님 말씀하신 것처럼 상조 분야가 주로 자산이 대부분 소비자들로부터 받은 선수금이기 때문에 결국 과징금, 경제적 제재가……

○허영 위원 그 선수금을 오히려 더 위축시킬 수 있다 이런 말씀이신 거지요?

○공정거래위원회부위원장 남동일 예, 그렇습니다. 선수금, 결국은 소비자 돈에서 과징금을 내게 되는 문제가 있는 것 같습니다.

○허영 위원 지금 여하튼 형사 제재도 최고 수준의 제재를 가지고 있는 것이지요?

○공정거래위원회부위원장 남동일 예, 그렇습니다.

○허영 위원 이상, 동의하겠습니다.

○소위원장 강민국 허영 위원님, 동의하십니까?

○허영 위원 예.

○소위원장 강민국 전문위원님, 계속 보고해 주십시오.

○전문위원 이선주 참고로 잠깐 한 가지만 말씀드리겠습니다.

제가 78페이지에서 공정위와 금융위의 협의 사항을 말씀드렸습니다. 이 내용은 의원님들께서 법률개정안을 발의하신 내용은 아니고 선수금에 대한 관리·감독을 위해서 공정위와 금융위가 필요하다고 협의를 한 내용이고 그래서 합의해 주신다면 이 내용을 대안에 집어넣을 수 있도록 하겠습니다.

○허영 위원 예, 동의합니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 어떻습니까?

○허영 위원 협의해 가지고 합의된 안이지요?

○전문위원 이선주 예, 그렇습니다. 협의한 안을 저희들이 명확하게 수정한 사항입니다.

○소위원장 강민국 다른 의견 있습니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

이양수 위원님.

○이양수 위원 없어요.

○소위원장 강민국 예.

계속 보고해 주십시오.

○전문위원 이선주 101페이지입니다.

부칙 관련 사항입니다.

주요 내용입니다.

허영·박상혁·민병덕·추경호 의원안은 시행일을 공포 후 6개월이 경과한 날로 하고 있습니다.

박성훈 의원안은 시행일을 공포 후 6개월이 경과한 날로 하고 안 제33조와 관련하여 선불식 할부계약의 해제에 관한 기록의 보존 및 열람에 관한 적용례를 두고 있습니다.

강준현 의원안은 시행일을 공포 후 6개월이 경과한 날로 하되 제27조의4 및 제34조의 개정규정은 공포한 날부터 시행하도록 하고 있습니다.

강민국 의원안은 시행일을 공포 후 1년이 경과한 날로 하되 제27조의4 및 제34조의 개정규정은 공포한 날부터 시행하도록 하고 제33조와 관련하여 거래기록 등의 보존·열람에 관한 적용례를 두고 있습니다.

검토의견입니다.

개정안의 시행일은 시행령 등의 하위법령의 정비, 규제대상의 제도기간 등을 고려하여 정할 필요가 있다고 보았습니다.

강민국 의원안과 같이 시행령 등의 하위법령의 정비, 제도기간을 1년으로 하되 단서에 선불식 할부거래 정보시스템의 대국민 서비스 개시를 위해 해당 정보시스템의 구축·운영 및 선불식 할부거래업자의 소비자정보 제3자 정보제공 근거를 마련하고 있는 안 제27조의4 및 제34조제10호라목의 개정규정은 즉시 시행할 필요가 있는 것으로 보았습니다. 다만 강민국 의원안의 경우 경미한 자구 수정이 필요한 것으로 보았습니다.

또한 박성훈·강민국 의원안과 같이 제33조의 거래기록 등의 보존·열람에 관한 적용례를 둘 필요가 있다고 보았습니다.

선불식 할부계약은 법 개정 전후로 계약기간이 길게 이어지는 특징으로 인해 만약 기존 계약에 적용되지 않는다면 법의 보호를 받지 못하는 소비자가 대거 발생하므로 강민국 의원안과 같이 개정안 시행 전 체결된 재화 등의 거래기록·소비자피해보상보험계약 등의 체결 내용에 대해 보존의무를 부과할 필요가 있고 경미한 자구 수정이 필요한 것으로 보았습니다.

한편 지배주주 등에 대한 거래제한 등과 관련하여 같은 조 제1항에서 신용공여 한도 초과금지 및 금지의무 위반 시 처벌하고 있는데 업계의 충격과 이에 따른 소비자 피해의 최소화 등을 고려하여 이 법 시행일 당시 개정규정에 적합하지 않은 선불식 할부거래업자와 그 지배주주 등에게 시행일 이후 1년 이내에 개정규정에 적합하도록 경과조치를 부칙에 둘 필요가 있는 것으로 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 검토의견에 동의합니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

(「없습니다」 하는 위원 있음)

없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

이정문 위원님, 의견 없지요?

○이정문 위원 예, 없습니다.

○소위원장 강민국 끝나셨나요, 할부거래법?

○전문위원 이선주 예, 당초 제가 전달받은 할부거래법 1권에 대한 논의는 다 끝났습니다. 그리고 2권이 있는데 2권은 향후 논의하시는 것으로 그렇게 의견을 모으셨다고 전달을 받았습시다.

○소위원장 강민국 지금 이것은 1항부터 7항까지잖아, 그렇지요?

○전문위원 이선주 예, 1항부터 7항까지 내용 중에서 개정안의 내용을 두 가지로 나눴습니다.

○소위원장 강민국 그러면 의결하면 되는 거잖아요?

○전문위원 이선주 예, 그렇습니다.

○소위원장 강민국 그러면 의사일정 제1항부터 제7항까지 이상 7건의 할부거래에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

제8항부터 제10항까지 이상 3건의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안과 의사일정 제11항 및 제12항 이상 2건의 하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안을 일괄하여 심사하도록 하겠습니다.

심사자료를 참고해 주시기 바랍니다.

준비가 돼 있으면 법률안의 주요내용에 대해서 이선주 전문위원님께서 계속 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 이선주 우선 두 번째 페이지 목차를 잠시 봐 주시면 되겠습니다.

첫 번째, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안의 논의사항이 세 가지가 있습니다. 이 중에서 첫 번째인 무협의·종결처리 결정에 대한 이의신청 절차 신설 그리고 세 번째, 법원의 당사자 자료제출명령 범위 확대 그리고 하도급거래 공정화에 관한 법률 개정안의 두 번째, 처분시효 기산점 변경 사항, 그리고 부칙 사항은 지난번 소위 때 논의가 정리되신 사항입니다. 따라서 1번 독점규제법의 두 번째 그리고 하도급법의 첫 번째에 대해서만 오늘 논의해 주시면 될 것 같습니다.

3페이지입니다.

3페이지에는 지난 4월 1일 소위원회에서 위원님들께서 논의하신 내용에 대해 정리해 보았습니다.

9페이지입니다.

법원의 공정위에 대한 기록송부요구권을 자료제출명령권으로 강화하는 내용에 대해서 지난번 소회의에서 처분 후에 자료제출을 하고자 하는 공정위의 의견이 있고 이에 대해 위원님들께서 논의하시다가 결론을 못 내신 사항이 있습니다. 그래서 그 내용부터 논의하시면 될 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의정활동 위낙 바쁘신데 다시 리마인드하시면, 한 번 더 내용을 보시고 정부 측에서 의견을 한 번 더 말씀해 주세요.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전체적으로 의원님들 발의안이나 전문위원 수정의견에 대해서 동의하는 입장입니다. 다만 앞서 말씀드린 것처럼 저희가 자료요구 시점을 공정위 처분 후로 제한할 필요가 있다는 말씀을 다시 드리고요.

그리고 자료제출은 사실은 통지 규정이 필요할 것 같습니다. 다만 이것은 법률이 아닌 하위규정으로 규율하는 것이 바람직하다고 판단이 되고요. 그리고 통지일 경우에도 영업비밀을, 저희가 법원에 제출하는 그런 제도 개선이기 때문에 사후통지보다는 사전에, 제출하기 전에 통지를 해서 영업비밀 소지자들의 의견을 듣고 하는 것이 맞겠다 그런 의견 드리겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀해 주십시오.

의견 없습니까?

김용만 위원님.

○김용만 위원 그때도 제가 기억하기로는 얘기가 막 왕성하게 있다가 처분 완료 후에 하는 것이 적절해 보인다 하고서는 마무리되는 게 아니었나 보지요?

○전문위원 이선주 아닙니다. 위원님들께서 의견이 좀 다르셨습니다. 처분 후에 하면 바람직하다라고 말씀하신 위원님도 계셨고 몇몇 분은……

○소위원장 강민국 정부 측 입장은 처분 후에 하자는 거잖아요. 그렇지요?

○공정거래위원회부위원장 남동일 예, 그렇습니다.

○소위원장 강민국 위원님들 중에서도 처분 전에 만약에 그런 걸 하면 로펌이나 이런 데서 집중적으로 제대로 된 조사나 제대로 된 행정, 일관된 행정을 하기 어렵다라는 의견 아니었나요?

○공정거래위원회부위원장 남동일 그런 의견 주신……

○소위원장 강민국 아니, 그러니까 그때 그렇게 이야기가 됐고.

또 다른 한편 위원님들은 별 이상이 없다, 별 관련성이 없다라는 말씀을 하셨습니다. 그렇지요? 제가 리마인드만 해 드린 거니까 김용만 위원님 계속 말씀하시지요.

○김용만 위원 그리고 나서 제 기억으로는 검찰에서도 조사 중인 상황에서도 정보 제공을 한 사례가 있다라고 얘기를 했는데 그걸 확인을 해 보자 했던 걸로 압니다만 확인된 내용이 있나요?

○공정거래위원회부위원장 남동일 그때 그렇지 않아도 검찰의 경우에는 수사 중인 자료도 제출한다고 말씀이 있으서 가지고요 저희가 확인을 했습니다. 확인을 해 보니까 사실 검찰에서 그 경우에 제출하는 경우는 당사자 본인이 제출한 자료거나 본인이 진술한

자료에 한정해서 제출을 하는 거고요 일반적으로 자료제출의 범위가 그렇게 더 있는 것 같지는 않았습시다.

그리고 오히려 저희가 이번에 개정안을 하면 저희는 영업비밀에 관련된 내용도 일정한 통제를 거쳐서 제출하기 때문에 지금 검찰에서 제출하는 것보다 더 많은 정보를 제공하는, 그렇게 제도개선이 되는 겁니다.

○**김용만 위원** 그래서 완료 후에 하는 것이 바람직할 것 같다?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 예, 그렇습니다.

○**소위원장 강민국** 민병덕 위원님.

○**민병덕 위원** 검찰에서는 자기가 제출한 자료 또는 자기가 진술한 것만 기록을 복사할 수 있다고요?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 예, 관련 규정이 그렇게 되어 있고 저희가 또 확인을 해 봤습니다.

○**민병덕 위원** 그러면 그 사이에 검찰이 수사를 통해서 밝혀낸 사실관계와 관련된 것들은 복사가 안 된다?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 기소 전에 그렇게 제출한 경우는 없는 걸로 저희가 압니다. 확인했습니다.

○**김용만 위원** 없는 걸로 압니다가 아니고 확인이 되셨나요?

○**민병덕 위원** 그러면 복사를 할 필요가 있나요?

○**공정거래위원회심판관리관 김근성** 말씀하신 대로 자기의 자료 그다음에 어떤 여러 가지 자기가 진술한 자료……

○**민병덕 위원** 자기 자료, 자기 진술 자료만 복사를 한다면 거기에서…… 제가 변호사 업무를 했는데 그런 것 같지 않은 느낌이어서 그래요. 그리고 논리적으로도 자기가 제출한 자료와 자기가 진술한 자료만 복사 가능하면 그 복사를 왜 하나요?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 저희가 관련 규정을 찾아봤는데요. 검찰보존사무규칙에 보면 수사 중인 사건에 관한 본인의 진술이 기재된 부분과 본인이 제출한 서류 전부·일부 이렇게 열람·등사 신청하는 경우에 제출한다 이렇게 돼 있습니다. 그런 걸 봤을 때 실제 그리고 다른 자료 열람·복사가 다양한 이유로 제한적으로 운영되어 있는 것을 규정상 저희가 확인했습니다.

○**민병덕 위원** 그래도 거기에는 수사 종결 이후에 복사 가능하다고는 안 하고 있는데요?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 예, 그렇습니다. 그렇긴 합니다.

○**민병덕 위원** 무슨 말이나면, 공정거래위원회에 ‘우리 억울합니다’, ‘불공정합니다’라고 신고하는 사람들이 많이 하겠습니까? 을들이, 억울한 사람들이 공정거래위원회에 신고할 것 아닙니까? 그리고 고발도 하겠지요. 그래서 그 민사소송이나 이런 데서 이용하려고 하는 사람들은 대형 로펌들을 이용하는 그런 갑들이 아니라는 거예요. 또는 갑들의 변호사들이 아니라는 거예요. 그래서 되도록이면 을들이 자기의 권리구제를 받을 수 있는 다양한 방법들 중에서 빨리빨리 해결할 수 있도록 하기 위해서 이 자료가 나온 건데, 공정거래위원회에서 조사 중인 때에는 복사할 수 없다. 다만 말씀하신 것처럼 영업비밀이라든지 안 줘야 될 것들이 있을 수 있겠지요. 그러면 그 영업비밀은 수사 종결 후에는 줍

니까?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 위원님, 이번에 제도개선이 이루어지면 말씀하신 것처럼 그런 피해 중소기업, 을 사업자들이 손해배상청구 해서 필요로 하는 자료는 최대한 저희가 협조해 줄 수 있는 부분은 많이 협조해 주려고 사실은 이 법안 개정에 동의하는 입장이고요.

실제 지금 이 법안의 내용을 보면 영업비밀이 현출된 자료도 필요하면 일정한 안전장치를, 인 카메라(in camera)나 비밀유지명령 같은 이런 방식을 통해서도 영업비밀 자료를 주는 쪽에 방점을 두었기 때문에 걱정하시는 그런 부분들에 대해서 조금 어느 정도 자료 협조가 많이 되지 않을까 그렇게 기대를 하고 있습니다.

○**민병덕 위원** 그래서 제가 말씀드리는 것은 검찰사무규칙처럼 공정위에서도 복사 허용 범위에 대한 공정위 규칙을 정하면 되는 거 아니에요? 일괄적으로 공정위에서 조사 중에는 복사하지 못한다, 시기적으로 다 막아 버리지 말고 복사 신청은 할 수 있지만 복사의 범위를 공정위에서 사무지침이라든지 이런 방법으로 정하면 안 되나요? 그러면 공정위가 그 입장들을 조금 더 유연하게 할 수 있지 않나요?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 일단은 저희가 영업비밀 성격의 그런 자료도 가능하면 제출을 하려는 취지로 제도개선이 된다는 점을 말씀드리고요. 말씀하신 검찰처럼 본인이 진술하거나 본인이 제출한 자료가 조사 중이라도 다시 필요하다 그런 부분들에서는 추가적으로 저희가 말씀하신 하위 운영지침 이런 데서 제한적으로 반영할 수 있는 부분이 있는지 그런 것도 조금 더 고민해 보도록 하겠습니다.

○**柳榮夏 위원** 위원장님.

○**소위원장 강민국** 예, 유영하 위원님.

○**柳榮夏 위원** 부위원장님, 제가 이 개정안을 낸 당사자로서 하나 질문을 드릴게요.

정부안 설명자료에 보면 ‘처분 후에 이를 제출하여야 한다’로 수정의견을 주시면서 뭐라고 얘기를 하시냐면 정부안은 처분 후에 영업비밀을 포함해서 모든 자료를 법원에 제출해서 피해기업을 지원하려고 하는 것이다 이렇게 설명자료를 주셨는데 맞나요?

공정위 자료제출 관련 설명자료가 있어요. 공정거래위원회 심판관리관이 작성해서 보낸 건데 그렇게 작성해서 보낸 게 맞아요? 지금 거기에는……

(자료를 들어 보이며)

이 자료 보셨어요, 부위원장님?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 예.

○**柳榮夏 위원** 한번 보세요, 맨 밑에 보면 노란 거기.

이렇게 자료를 보냈으면 지금 부위원장님 답변하는 내용하고 내용이 좀 다르거든요. 어떤 거예요? 공정위가 갖고 있는 태도가 처분 후에는 영업비밀을 포함해서 모든 자료를 주겠다는 겁니까, 안 주겠다는 겁니까? 재량을 본인들이 갖고 임의적으로 해석하겠다는 거예요, 아니면 처분 후에 모든 자료를 다 주겠다는 거예요?

그걸 명확히 하세요. 그래야 정부 측 의견에 대해서 저희가 동의를 하든지 하지 지금은 이현령비현령처럼 여기 결면 여기, 저기 결면 저기 이런 식으로 해석되게 얘기하고 국회에 나오시면서 본인들이 제출한 설명자료와 다르게 부위원장이 말씀하시니까 제가 될 수 있으면 말씀 안 드리려다가 드렸거든요. 정확하게 정부 측 입장이 어떤 건지 먼저

말씀을 해 주세요.

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 위원님, 그런 취지는 아니고요.

저희가 처분 후에는 영업비밀에 속하는 자료도 재판에서, 손해배상에서 위반행위 사실 관계나 손해액 산정이나 증명에 필요한 자료는 기본적으로 제출하려고 하는 겁니다. 제출에 포함이 되어 있고요.

다만 법원에서 저희가 일정하게 영업비밀인 경우에는 비밀유지명령이라든가 아니면 인 카메라라든가 이런 방식을 통해서 어느 정도 통제를 하면서 활용할 수 있게 그런 취지로 말씀드린 겁니다.

○**소위원장 강민국** 다 하신 건가요?

○**柳榮夏** 위원 아니요.

그러면 법원이 문서제출명령을 내렸을 때 영업비밀이 포함돼 있을 경우에는 그 판단 여부, 제출 여부 판단을 공정위에서 갖고 있겠다는 것입니까? 아니면 법원에서 미리 이것은 영업비밀에 해당되니까 빼고 문서제출명령을 해야 된다고 생각하시는 거예요? 어떤 입장이에요?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 저럴 것 같습니다. 요청한 자료 중에 영업비밀이 있는지 그것은 아까 말씀드린 것처럼 사전에 문서의 주인에 대해서 영업비밀에 해당하는지 여부를 일단 묻는 절차는 필요한 것 같고요, 통지를 통해서. 그리고 그 의견을 가지고 법원에 함께 얘기를 할 것 같고요. 그러면 영업비밀에 해당하는 자료를 법원에서 그럼에도 불구하고 재판에 필요하다, 손해배상에 필요하다 그러면 아까 인 카메라나 비밀유지명령 같은 그런 일정한 보완적인 안전장치를……

○**柳榮夏** 위원 잠깐만요. 부위원장님, 중간에 말 끊어서 미안한데요.

당사자가 문서제출명령을 신청할 때는 신청서에 이유서를 다 작성합니다. 이러이러해서 필요해서 이 문서를 제출해 달라고 필요서를 작성해서 그게 재판부에서 소명이 돼야만 그걸 받아들여서 해당 기관에 문서촉탁명령을 하거든요. 이미 재판부에서 판단을 다 합니다.

그러면 거기 문서제출명령된 상대방도 의견서를 내요. 이 문서는 이렇고 이 문서는 이래서 이걸 받아 줘서 안 돼, 의견서를 냅니다. 그걸 다 판단해서 재판부에서 보내는데 거기에 또 예를 들어서 공정위가 자기들이 판단해서 이걸 영업비밀이니까 다시 얘기해야 돼, 이걸 제가 보니까 납득이 잘 안 가요. 자꾸 검찰을 얘기하시는데 검찰이 당사자 제출 외의 문서를 제출하는 것은 다른 이유가 있어요. 수사하고 지금 이걸 다른 겁니다.

그래서 명확하게 입장을 정리해 주세요. 그래야 저희가 정부안처럼, 제가 냈지만 양보해서 처분 후에 하도록 정부안을 받아들일 용의도 있거든요. 있는데 지금 부위원장님 말씀하신 걸 보면 본인들이 필터링을 또 하겠다는 취지로 자꾸 받아들여지니까 그러면 법 개정 의미가 없는 거예요.

그래서 지금 저희한테 준 설명서에는 마치 피해기업을 지원하겠다 이런 취지에서 모든 자료를 다 주겠다고 말씀을 해서 그러면 정부안처럼 동의를 해 주겠다고 제가 들어왔는데 막상 부위원장 답변을 들어 보면 그런 취지하고 조금 다른 취지로 제가 받아들여지거든요, 제가 과문한 탓인지 모르지만.

그래서 그 부분이…… 모르겠어요. 지금 이게 즉답이 안 되시면 부위원장님 한번 실국

장들하고 의견 조율을 하세요. 하셔 가지고 지금 구두로 변경하셔도 되니까.

위원장님, 조금 더 미뤘다가 하셔도…… 제가 보기에는 지금 입장이 좀 정리가 안 된 것 같아요.

○소위원장 강민국 허영 위원님 지금 듣고요. 허영 위원님 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 위원님, 잠깐 말씀……

○허영 위원 제가 그것을 여쭙보려고요. 여기 지금 담당 국장님 나와 계신가요?

○공정거래위원회심판관리관 김근성 예, 있습니다.

○허영 위원 만약에 처분 전 자료까지 자료제출명령에 의해서 다 제출이 되면 어떤 차이가 생깁니까?

○공정거래위원회심판관리관 김근성 말씀드렸지만 저희가 자료를 검찰과 같이 압수수색을 통해서 일거에 획득하는 것은 아니고요. 부당성 판단이라는 여러 가지 복잡한 요소를 결정해야 되는데 거래 거절을 당했다라는 그 사실은 간단하게 나옵니다. 그렇지만 그게 정당한 사유가 있는지 부당한지는 시장에 관해서 그리고 제삼자에게 어떻게 했는지, 경쟁 사업들은 어떤 태도를 취하고 있는지 이런 자료들은 당사자의 동의를 받아서 조사를 하게 되는 거고요 그 과정이 생각보다 시간이 오래 걸립니다.

그런데 그 과정의 중간중간에 요청이 들어와서 법원에 자료를 제출했을 때 그 받은 자료가 원고와 피고에게 동등하게 가게 되고요. 그러면 그걸 본 피고 측에서 저희가 조사하려고 하는 사람에게 먼저 접근해 가지고 상황이 이런데 여기에 대해서 어떻게 할 거냐라고 물었을 때 또 다른 을의 입장에서는 거기에 대해서 어떻게 해야 될지 모르는 상황이 되고 저희가 향후에 접근했을 때 실체적 접근을 할 수 있는 건지 그게 가장 큰 우려가 됩니다.

○허영 위원 유영하 위원님께서 말씀하신 것처럼 그러면 처분 후의 자료는, 비밀자료는 비밀유지명령 제도하에서 여하튼 그것을 준수하는 조건으로 제출이 되고 그렇지 않은 자료도 일단은 처분된 자료들은 법원의 자료제출명령에 의해서 가리지 않고 취사선택하지 않고 다 제출하겠다고 하는 행정적 입장에서의 책임들을 이 자리를 통해서 얘기하시는 거지요?

○공정거래위원회부위원장 남동일 그렇습니다. 영업비밀자료도 기본적으로 제공하겠다는 취지고요. 필터링이라는 것은, 공정위가 필터링하는 것은 말씀을 드리면 저희가 필터링할 이유도 없고 그게 영업의 비밀인지 저희가 판단하는 게 적절한지도 사실은 명확하지 않은 부분이라서요.

○허영 위원 그리고 아까 검찰에서 자진신고 자료 같은 경우는 제출한다 이렇게 말씀하시지 않았습니까?

○공정거래위원회부위원장 남동일 자신이 진술한 자료.

○허영 위원 자진신고 자료들이 있을 것 아닙니까?

○공정거래위원회부위원장 남동일 신고가 아니고 자신이……

○허영 위원 제출한 자료.

○공정거래위원회부위원장 남동일 자기가 진술하거나 제출한 자료를 말합니다.

○허영 위원 그렇지요? 또 공정위에도 자진신고 자료나 자진제출 자료들이 있을 거 아니에요. 그런데 피해자 입장에서는 그런 자료들도 본인이 보관하지 못하는 경우가 발생

할 수 있지 않습니까? 그런 자료 같은 경우에는 처분 전이라도 얼마든지 검찰의 사례에 따라서 똑같이 제출할 수 있지 않겠습니까?

그런 걸 위해서 민병덕 위원님께서 말씀하는 것처럼 내부적으로 여러 가지 자료제출에 대한 사무규칙을 좀 만드셔서 가지고 처분 후에만 한다라고 하는 그런 기준선은 있어야 되겠지만 이게 정말 공정거래위원회가 소비자 입장에서 또 갑이 아닌 을의 입장에서, 피해자 입장에서 여하튼 공정거래위원회 본디의 역할을 할 수 있게끔 충실히 해 주셨으면 하는 바람인 거라고 저는 생각이 되고.

저도 이전 법안소위에서는 처분 전의 자료도 제출해야 된다는 입장이었으나 법은 행정을 통해서 최종적으로 집행되는 건데 처분이라고 하는 공정위 행정절차가 공정위의 핵심적인 권한에 해당하는 것 같아요. 그래서 이 법이 또 공정위의 본질적인 권한을 침해하면 안 되는 거니까 여하튼 제가 말씀드린 것을 전제로 해서 처분 후를 기준으로 하는 것에 동의한다는 말씀 드리겠습니다.

○소위원장 강민국 전문위원님 차분히 정리를 해 보시지요. 그때 전문위원님 검토한 건 뭐였어요? 검토의견이 뭐였지?

○전문위원 이선주 이 내용에 대해서는 저희가 위원님들 개정안에 대한 기본적인 설명을 조금 더 드렸고 워낙 참여하게 되는 거기 때문에……

○소위원장 강민국 그때 우리 전문위원의 검토는 뭐였어요, 전문위원의 검토?

○전문위원 이선주 여기에 대해서 저희들이 어떤 것 하나 결정하지는 않았습니다.

○소위원장 강민국 그러면 최종적으로 정리를 좀 해야 되겠는데, 정리를 하고……

민병덕 위원님 더 하실 말씀 있나요? 말씀하십시오.

○민병덕 위원 허영 위원님 말씀……

○소위원장 강민국 정리 차원에서 말씀해 주세요.

○민병덕 위원 법상으로는 처분 후에 자료를 제출할 수 있다 이렇게 해도 될 것 같고. 그런데 자기 자료는 시기에 제한을 둘 필요가 없지 않습니까. 그렇지요? 자기가 제출한 자료, 자기가 진술한 내용 이 부분은, 특히 자기가 제출한 자료는 가지고 있을 수 있지만 자기가 진술한 내용은 안 가지고 있을 개연성이 높잖아요, 복사해서 주는 것도 아니고. 그래서 자기가 어떻게 진술했는지는 알 필요가 있는 것 같은데 그것을 좀 녹여서 하면 어떨까 싶습니다.

아까 기본적으로 처분 후의 자료를 대상으로 하지만 자기가 제출한 자료 또는 자기가 진술한 자료는 시기에 상관없이 제출할 수 있다 이 정도가 들어가는 문구면 어떨까 싶습니다.

○공정거래위원회심판관리관 김근성 위원장님 죄송합니다. 한 말씀만 할 수 있게 기회를 주십시오.

○소위원장 강민국 예, 말씀하십시오. 김근성 심판관리관님.

○공정거래위원회심판관리관 김근성 위원님 말씀대로 갑을 관계에서, 일대일의 관계에서는 을이 진술한 자료를 주는 것은 저희도 당연히 찬성하고 적극적으로 도와야 된다고 생각합니다. 그렇지만 이게 상황상 담합 사건에서는 관련자들이 공통으로 진술을 하면서 특정인을 상대로 해서 법적 분쟁들을 일으켰을 때 그 안에서 담합을 누가 주도했니, 나는 피해자니 이런 주장이 왔을 때 담합 진술 자료를 그대로 공유해 버리게 되면 누가 담

합을 주도했고 누가 했는지에 대한 오인이나 어떤 조작이 일어날 수 있는 우려도 있기 때문에 그런 부분들 약간 정치하게 다듬어야 되지 않을까 싶습니다.

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 위원님, 앞서 말씀하신 것처럼……

○**소위원장 강민국** 정부 측에서 존경하는 유명하 위원님이나 허영 위원님 다 똑같은 말…… 정확하게 정리를 해 봐요, 정리를.

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 일단 걱정하시는 것처럼 기본적으로 영업비밀의 자료도 적극적으로 제공한다는 게 정부도 마찬가지로 이런 입법취지에 맞다고 생각을 하고요.

다만 아까 말씀하신 조사 중인 자료, 자기가 진술한 거나 자기가 제출한 것에 한정하는 경우는 사실 담합 같은 경우는 아까 국장이 얘기한 것처럼 그런 문제가 있기 때문에 하지만 자기가 스스로 진술한 부분을 제공해 줄 수 있는 것들은 저희 사건 규칙이나 이런 부분에 반영을 해서 저희가 담합 부작용이 없는 것들은 적극적으로 협조를 할 수는 있을 것 같습니다.

○**소위원장 강민국** 정부 측 입장을 최종 조율하기 위해 시간을 좀 드려야 될 것 같아요. 5분간 정회를 해서 최종 정리를 해서, 그것 다 준비되어 있잖아요. 그렇지요? 최종적으로 5분 정회할 테니까 최종 정리를 해서 한번 보고하고 우리 의견을 정리하도록 하겠습니다.

일단 김용만 위원님 마지막으로 말씀하십시오.

○**김용만 위원** 지금 5분 안에 그걸 정리하실 수 있으시겠어요? 제가 느낀 건 이게 어떤 천편일률적인 기준 하나를 가지고 앞으로 예상하지 못하는 무수히 많은 케이스들에 대해 운영해야 될 것인데 지금 우리가 그런 케이스들을 다 예측하지 못하는 상황에서 어떤 기준을 가지고 운영하겠다는 얘기를 하신다는 게…… 저도 지금 이 내용을 들으면서 이게 과연, 을을 위한 조치를 취한다고 하는 얘기는 한데 그로 하여금 또 불이익이 발생할 수 있지 않을까 하는 생각도 좀 드는 거거든요.

그래서 이게 오히려 심의기구 같은 것들을 통해 가지고 우리가 공개할 수 있는 범위들에 대해서 논의를 해서 의지가 가장, 우리가 을을 위해 가지고 공개할 수 있는 부분까지는 공개한다는 거지 않습니까? 그런데 그게 지금 매번 케이스들이 다 다르고 예를 들어 담합사건은 또 다르고 그 외의 사건은 또 다를 것인데 심의기구 같은 형태로 하는 것이 더 맞지 않을까, 우리가 그 내용을 어떻게 소통할지에 대해서는 국회와의 관계도 중요하겠지만 그게 맞지 않을까요?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 그런 기구가, 사실은 매번 이렇게 자료 요청들이 왔을 때마다 심의기구를 운영해야 될, 효율성 측면에서 조금 고민이 되는 측면이 하나 있고요.

○**김용만 위원** 그러면 공정위는 어떤 기준을 가지고 운영해 보겠나?

○**공정거래위원회부위원장 남동일** 예, 그리고……

○**김용만 위원** 알겠습니다.

○**소위원장 강민국** 존경하는 김용만 위원님 말씀하신 것도 포함해서 5분 짧다니까 한 10분 정도 한번 정리를 해서 정부 측 입장 말씀해 주시기 바랍니다.

10분간 정회를 하도록 하겠습니다.

(15시21분 회의중지)

(15시44분 계속개의)

○소위원장 강민국 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개하겠습니다.

심사를 계속하겠습니다.

정부 측 의견 말씀해 주시고요.

○공정거래위원회부위원장 남동일 정리해서 말씀드리겠습니다.

기본적으로 정부 입장을 다시 한번 말씀드리면 자료 요구 시점을 공정위의 처분 후로 이렇게 한정을 하는데, 포함을 해서 유영하 의원님 안으로 가는 입장이고요.

추가적으로 두 가지 말씀 주신 것 중에 영업비밀의 경우 의견은, 기본적으로 공정위는 적극적으로 자료를 제출한다는 취지 그대로입니다. 그대로이고 본인의 진술, 본인이 제출한 자료 이걸 지금 여기에서는 법원에 자료를 제출하는 경우를 말하는데 실제 그게 필요로 한 본인이나 여기에 대해서는 지금 현재도 저희가 절차 규칙을 통해서 본인에게 그런 자료는 제공을 하고 있다는 말씀 드리겠습니다.

○소위원장 강민국 알겠습니다.

앞서 우리 위원님들 충분한 토의를 했고, 신장식 위원님 늦게 오셨는데 신장식 위원님 의견만 한 말씀해 주십시오.

○신장식 위원 지금 말씀을 들어 보고 또 자료를 살펴봐도 지난번 4월 1일 날 법안소위를 했을 때의 입장과 크게 달라졌는가라는 것에 대해서 기본적인 의문은 있습니다. 특히 공정거래위의 의견은 신속한 재판을 받을 권리 측면에서 부적절하다고 판단이 되고요.

두 번째로 수사기관의 수사기록도 민사소송 중에 신청해서 받을 수 있다는 점에 비추어 보아도 공정거래위원회의 의견이 타당한지 저는 의심스럽습니다.

그리고 상생협력법 등 타법과의 정합성을 고려할 때 이것만 예외를 두는 것이 적절한지에 대한 의문이 여전히 남습니다. 다만 신속한 법안 처리의 필요성이 있다는 여당 위원님들의 의견을 적극적으로 수용하여 집권 야당으로서의 기본 자세를 유지하기 위해 처리에 찬성하는 바입니다.

○소위원장 강민국 신장식 위원님, 그럼에도 불구하고?

○신장식 위원 예.

○소위원장 강민국 알겠습니다.

그러면 다 끝났지요? 저번에 한번 다 일독하고 심사하고 했잖아요. 그렇지요?

○전문위원 이선주 위원장님, 한 가지 말씀만 확실하게 좀 해 놓게……

○소위원장 강민국 또 뭐……

○전문위원 이선주 110조 2항은 17페이지 중간 박스의 공정거래위원회 수정의견 이걸로 하시면 될 것 같고요. 그렇게 의견이 모아지셨고.

○소위원장 강민국 몇 페이지?

○전문위원 이선주 17페이지입니다. 17페이지 중간 박스의 공정거래위원회의 의견을 수용할 경우 수정의견이 지금 110조 2항이 나와 있습니다. 이대로 하시면 될 것 같고.

다만 그 앞의 15페이지 1항의 유영하 의원님 안은 ‘손해의 증명 또는 손해액의 산정에

필요한 자료'라고 명시되어 있고, 신장식 의원님 안은 여기에 위반행위까지 포함되어 있습니다. 지난번 회의할 때 위반행위도 넣는 쪽으로 의견을 모으셨는데 그렇게 해 주시면 될 것 같습니다.

○신장식 위원 지난번에 이것은 위반행위 이렇게 하자고 했던 거였어요.

○소위원장 강민국 신장식 의원안으로?

○전문위원 이선주 예, 위반행위를 넣는 걸로.

○소위원장 강민국 위반행위를 넣자는 거잖아요.

○전문위원 이선주 예, 추가하는 겁니다. 유영하 의원님 안에 위반행위……

○소위원장 강민국 정부 측 의견을 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 저희도 위반행위까지 확대하는 것에 찬성하는 입장입니다.

○소위원장 강민국 그러면 마무리됐지요?

(「예」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 이선주 소위심사자료 29페이지입니다.

하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안 1번, 법원의 자료제출명령 범위 및 대상 확대 내용입니다.

주요 내용입니다.

현행 제35조의2는 손해배상청구소송에 있어 법원이 당사자의 신청에 따라 상대 당사자에게 손해의 증명 또는 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있도록 하고 있습니다.

강준현 의원안은 손해배상청구와 관련하여 법원이 상대 당사자에게 명령하는 자료제출의 범위에 위반사실 및 기술자료 침해의 증명에 필요한 자료를 추가하고 공정거래위원회에게도 손해의 증명 등에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있도록 하려는 것입니다.

유영하 의원안은 공정거래법의 자료제출명령제도를 하도급법이 준용하게 하여 법원의 공정거래위원회에 대한 자료제출명령과 당사자에 대한 자료제출명령에 관한 공정거래법령 체계를 일치시키려는 것입니다.

검토의견입니다.

손해배상청구소송에 관한 소송 당사자의 보호라는 입법취지, 공정거래법령의 법 적용의 형평성 등을 고려하여 공정거래법의 관련 규정을 하도급법이 준용하도록 하는 것이 적절할 것으로 보았습니다.

한편 당사자에 대한 법원의 자료제출명령의 범위에 공정거래위원장을 추가하는 것은 현행 하도급법이 손해배상청구소송에서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제110조를 준용하고 있으므로 이미 법원이 필요한 경우 해당 사건의 기록을 공정거래위원회로부터 송부받을 수 있다는 점을 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 강민국 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○공정거래위원회부위원장 남동일 전문위원 의견에 동의합니다.

○소위원장 강민국 위원님들 의견 말씀……

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

계속 보고해 주세요.

○전문위원 이선주 이상 다 정리했습니다.

○소위원장 강민국 다 정리됐어요? 다 된 거예요, 전문위원님?

○전문위원 이선주 예, 다 됐습니다. 부칙까지 다 했습니다.

○소위원장 강민국 그러면 의사일정 제8항부터 10항까지 이상 3건의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제11항 및 제12항, 이상 2건의 하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 통합 조정한 우리 위원회의 대안을 마련해서 전체회의에 보고하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

각각 가결되었음을 선포합니다.

양당 합의에 따라 이상으로 법안 심사를 마치겠습니다.

오늘 소위원회에서 심사 의결한 법률안의 심사보고, 대안의 작성, 기타 체계·자구의 정리 등에 관해서는 소위원장에게 위임하여 주시기 바랍니다.

위원님 여러분 수고하셨습니다.

정부 관계자 여러분 모두 수고하셨습니다.

오늘 회의는 이것으로 마치겠습니다.

산회를 선포합니다.

(15시51분 산회)

○출석 위원(11인)

강민국 강준현 김남근 김용만 이현승 민병덕 신장식 유영하 이양수 이정문
허영

○출석 전문위원

전문위원 이선주

전문위원 김정연

○정부측 및 기타 참석자

공정거래위원회

부위원장 남동일

기획조정관 김문식

소비자정책국장 정보름

기업협력정책관 정창욱

심판관리관 김근성